

Manual de Estudos: Direito Constitucional

Teoria Geral da Constituição, Direitos Fundamentais, Organização do Estado, Processo Legislativo, Sistema Tributário Nacional e Ordem Econômica

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Teoria Geral da Constituição & Princípios Fundamentais

A Constituição Federal é a norma suprema do ordenamento jurídico, servindo de base de validade para todas as demais leis. A Constituição de 1988 é classificada doutrinariamente como: escrita, formal, promulgada (democrática), dogmática, rígida (exige processo legislativo especial para alteração), analítica (detalhada) e dirigente (estabelece metas e programas para o Estado). Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1 da CF/88) O Brasil é uma República Federativa formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Os fundamentos básicos da República (mnemônico SO-CI-DI-VA-PLU) são:

- **Soberania:**
Independência do Estado brasileiro no cenário internacional e supremacia interna.
- **Cidadania:**
Garantia de participação política e exercício dos direitos civis e sociais.
- **Dignidade da Pessoa Humana:**
Valor intrínseco de cada indivíduo, limite e fim da atividade estatal.
- **Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa:**
Fundamento econômico que harmoniza a valorização do trabalho com o empreendedorismo.
- **Pluralismo Político:**
Existência de diferentes ideias, correntes ideológicas e partidos políticos. Objetivos Fundamentais (Art. 3) e Relações Internacionais (Art. 4) Os objetivos fundamentais são metas programáticas da República (com verbos no infinitivo: CON-GAR-ER-PRO): construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos. Já as relações internacionais regem-se pela defesa da paz, solução pacífica de conflitos, cooperação entre os povos e concessão de asilo político.

FUNDAMENTOS VS. OBJETIVOS

A FGV é o Cebraspe adoram misturar os Fundamentos do Art. 1 (substantivos: Soberania, Cidadania...) com os Objetivos do Art. 3 (verbos: Construir, Garantir, Erradicar, Promover). Memorize: objetivos indicam ação futura (verbos), fundamentos são valores estruturais (substantivos).

2. Direitos e Garantias Fundamentais: Artigo 5

Os direitos e garantias fundamentais constituem cláusulas pétreas da Constituição (Art. 60, par. 4). O Art. 5 traz uma lista extensa de direitos individuais e coletivos, assegurando a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Principais Incisos Cobrados em Provas Fiscais

- **Inviolabilidade do Domicílio:**

A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

- **Sigilo de Correspondência e Comunicações:**

E inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

- **Direito de Propriedade e Função Social:**

E garantido o direito de propriedade, mas a propriedade deve atender a sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Remédios Constitucionais

- **Habeas Corpus (HC):**

Protege a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. E gratuito e não exige advogado.

- **Habeas Data (HD):**

Assegura o conhecimento de informações relativas a pessoa do impetrante, constantes de registros de entidades governamentais, ou para retificação de dados. E gratuito e exige recusa administrativa prévia.

- **Mandado de Segurança (MS):**

Protege direito líquido e certo não amparado por HC ou HD, contra ato ilegal de autoridade pública. O MS Coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos 1 ano.

- **Mandado de Injunção (MI):**

Cabível quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

- **Ação Popular (AP):**

Proposta por qualquer cidadão (eleitor) para anular ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural ou ao meio ambiente.

INVOLABILIDADE DOMICILIAR EM PROVAS

Lembre-se: por ordem judicial, a entrada na casa do indivíduo SO pode ocorrer durante o dia. Flagrante delito, desastre ou prestação de socorro autorizam a entrada a qualquer hora do dia ou da noite, com ou sem consentimento.

3. Nacionalidade, Direitos Sociais e Políticos

O vínculo jurídico-político que une o indivíduo ao Estado determina a nacionalidade e regula os direitos de participação democrática. Nacionalidade (Art. 12) O Brasil adota os critérios de ius soli (nascimento no território) e ius sanguinis (filiação) combinados. Brasileiros natos são os nascidos no Brasil (mesmo de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país) ou os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira (desde que registrados em repartição competente ou venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade após a maioridade).

- **Cargos Privativos de Brasileiro Nato:**

Mnemoneco 'MP3.COM': Ministro do STF; Presidente e Vice da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Carreira diplomática; Oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da Defesa.

- **Perda da Nacionalidade (Art. 12, par. 4):**

Ocorre quando o brasileiro tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou adquirir outra nacionalidade (salvo casos de reconhecimento de nacionalidade originária ou imposição de naturalização pela lei estrangeira para permanência no país). Direitos Políticos (Art. 14 a 16) A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendium e iniciativa popular.

- **Alistamento Eleitoral e Voto:**

Obrigatórios para maiores de 18 anos. Facultativos para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Inalistáveis: estrangeiros e conscritos (durante o serviço militar obrigatório).

- **Inelegibilidade Reflexa (Art. 14, par. 7):**

Se aplicam ao cônjuge e aos parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado, de Prefeito ou de quem os haja substituído nos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição.

INELEGIBILIDADE E DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Para concorrerem a outros cargos, o Presidente, os Governadores e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito (desincompatibilização - Art. 14, par. 6). Isso não se aplica para quem vai concorrer a reeleição ao mesmo cargo.

4. Organização do Estado e Repartição de Competências

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. A soberania é atribuída exclusivamente à República Federativa do Brasil (o todo), enquanto as entidades federadas possuem apenas autonomia administrativa, política e financeira. Repartição de Competências: Administrativas vs. Legislativas A Constituição distribui as funções estatais para evitar conflitos entre as entidades federativas. As competências dividem-se em:

- **Competência Exclusiva da União (Art. 21):**
Competência administrativa/material não delegável. Exemplo: emitir moeda, declarar guerra, assegurar a defesa nacional.
- **Competência Privativa da União (Art. 22):**
Competência legislativa que pode ser delegada aos Estados via Lei Complementar para tratar de questões específicas. Abrange: direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, do trabalho, espacial, desapropriação, informática, telecomunicações.
- **Competência Comum (Art. 23):**
Competência administrativa/material exercida conjuntamente por todos os entes (União, Estados, DF e Municípios). Exemplo: proteger o meio ambiente, zelar pela saúde e assistência pública, preservar o patrimônio histórico.
- **Competência Concorrente (Art. 24):**
Competência legislativa partilhada entre União, Estados e DF. A União edita normas gerais e os Estados/DF exercem competência suplementar. Se não houver lei federal sobre normas gerais, os Estados exercem a competência legislativa plena. Havendo superveniência de lei federal, esta suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Abrange: direito tributário, financeiro, econômico, urbanístico e orçamentário.

DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO NA PROVA

Lembre-se de que legislar sobre direito TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO, ECONÔMICO e ORÇAMENTÁRIO é competência CONCORRENTE entre União, Estados e DF (Municípios não entram no Art. 24, embora tenham competência para legislar sobre assuntos de interesse local no Art. 30). Isso é questão certa em concursos da área fiscal!

5. Organização dos Poderes & Processo Legislativo

Os Poderes da União - Legislativo, Executivo e Judiciário - são independentes e harmônicos entre si (Art. 2). Adota-se o sistema de freios e contrapesos (checks and balances), em que um poder exerce controle delimitado sobre as atividades do outro. Processo Legislativo Constitucional O processo legislativo compreende a elaboração de: emendas a Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.

- **Emenda a Constituição (PEC - Art. 60):**

Pode ser proposta por: 1/3 dos Deputados ou Senadores; Presidente da República; ou mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados. A PEC é discutida e votada em cada Casa do Congresso em 2 turnos, exigindo-se 3/5 dos votos dos membros para aprovação. Não há sanção ou veto presidencial; a emenda é promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado.

- **Clausulas Petreas (Art. 60, par. 4):**

Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais.

- **Lei Complementar (LC) vs. Lei Ordinária (LO):**

A diferença reside no critério material (a constituição reserva matérias específicas para LC) e formal (quorum). A LC exige voto da maioria absoluta dos membros das duas Casas do Congresso para aprovação (Art. 69). A LO exige apenas maioria simples.

- **Medidas Provisórias (MP - Art. 62):**

Adotadas pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência. Possuem força de lei imediata, mas devem ser submetidas ao Congresso. Vigência de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. Perdem eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 120 dias.

QUORUM CONSTITUCIONAL

Decore os quoruns: *Maioria Simples* (maioria dos presentes, desde que esteja presente a metade mais um da casa); *Maioria Absoluta* (metade mais um do total de membros da casa, independente de quantos estejam na sessão - ex: 257 deputados); *Quorum de PEC* (3/5 dos membros das duas casas, em dois turnos em cada uma).

6. Sistema Tributário Nacional: Limitações e Princípios

O Sistema Tributário Nacional (Art. 145 a 162 da CF/88) estabelece as bases constitucionais de arrecadação do Estado brasileiro. As Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar são garantias dos contribuintes contra o arbítrio estatal. Princípios Constitucionais Tributários

- **Legalidade Tributária (Art. 150, I):**
É vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
- **Irretroatividade Tributária (Art. 150, III, a):**
É vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
- **Anterioridade Comum / Anual (Art. 150, III, b):**
É vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro (ano civil) em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
- **Anterioridade Noventena / Nonagesimal (Art. 150, III, c):**
É vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
- **Capacidade Contributiva (Art. 145, par. 1):**
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
- **Vedação ao Confisco (Art. 150, IV):**
É vedado utilizar tributo com efeito de confisco (limite a razoabilidade da carga tributária). Exceções aos Princípios da Anterioridade (Crucial para Fisco) Existem impostos extrafiscais que não se submetem às regras de anterioridade anual ou noventena para permitir a intervenção rápida na economia:
- **Não se aplicam a nenhuma das Anterioridades (Anual e Noventena):**
II (Imposto de Importação), IE (Imposto de Exportação), IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e impostos extraordinários de guerra.
- **Não se aplicam a Anterioridade Anual (mas respeitam a Noventena):**
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), CIDE-Combustíveis e ICMS-Monofásico (combustíveis).
- **Não se aplicam a Anterioridade Noventena (mas respeitam a Anual):**
IPVA (reestabelecimento ou fixação de base de cálculo) e IPTU (fixação de base de cálculo).

REFORMA TRIBUTÁRIA E ANTERIORIDADE

Com a Reforma Tributária (EC 132/23), a criação do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) respeita a anterioridade anual e noventena. A CBS substituirá o PIS/Cofins e o IBS substituirá o ICMS/ISS.

7. Imunidades Tributárias Constitucionais

A imunidade é uma limitação constitucional do poder de tributar, que impede a incidência de IMPOSTOS (e não de taxas ou contribuições) sobre determinadas pessoas, bens ou fatos previstos na CF/88. É diferente da isenção (que é estabelecida por lei ordinária). As Imunidades do Artigo 150, Inciso VI

- **Imunidade Recíproca (Alínea a):**

Vedado cobrar impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (União, Estados, DF e Municípios). Estende-se às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Não se aplica às empresas públicas que explorem atividade econômica de mercado.

- **Imunidade de Templos de Qualquer Culto (Alínea b):**

Protege os templos e seu patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade religiosa.

- **Imunidade de Partidos Políticos, Sindicatos e Educação/Assistência (Alínea c):**

Vedada a cobrança de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, de instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos.

- **Imunidade de Livros, Jornais e Papel Destinado à Impressão (Alínea d):**

Imunidade cultural. Abrange o livro e os insumos de impressão (papel). A jurisprudência do STF estendeu esta imunidade aos livros eletrônicos (e-books) e suportes de leitura digitais (e-readers).

- **Imunidade Musical (Alínea e):**

Vedado cobrar impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais de autores brasileiros.

IMUNIDADE RECÍPROCA EM CONCESSIONÁRIAS

O STF entende que a imunidade recíproca NÃO se estende às empresas privadas concessionárias de serviços públicos (ex: concessionária de rodovia ou energia elétrica), nem a promitentes compradores de imóvel público (pois estes visam lucro e competem no mercado privado).

8. Ordem Econômica e Financeira: Art. 170 a 192

A Ordem Econômica nacional, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Princípios da Atividade Econômica (Art. 170) A atividade econômica baseia-se nos seguintes princípios fundamentais constitucionais:

- **Soberania Nacional e Propriedade Privada:**
Garantia da autonomia econômica do país e direito de propriedade.
- **Função Social da Propriedade:**
A exploração econômica da propriedade deve respeitar limites de bem-estar social, trabalhista e ambiental.
- **Livre Concorrência e Defesa do Consumidor:**
Combate ao monopólio abusivo e proteção da parte mais vulnerável das relações de consumo.
- **Defesa do Meio Ambiente:**
Tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços.
- **Busca do Pleno Emprego e Redução das Desigualdades:**
Estímulo ao mercado de trabalho e incentivo ao desenvolvimento das regiões mais pobres. Intervenção do Estado no Domínio Econômico Como regra geral, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei (Art. 173).
- **Monopólio da União (Art. 177):**
Constituem monopólio da União: a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural; a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; a importação e exportação dos produtos derivados.
- **Regulação Estatal (Art. 174):**
Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

EMPRESAS ESTATAIS VS. DIREITO PRIVADO

As empresas públicas e as sociedades de economia mista que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (Art. 173, par. 1, II). Elas não podem gozar de privilégios fiscais não estendidos ao setor privado.

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Direito Constitucional

As bancas FGV e Cebraspe possuem padroes específicos de pegadinhas para Direito Constitucional na area fiscal. Fique atento aos seguintes pontos:

- **1. Direitos Sociais vs. Individuais:**
Não confunda a lista de Direitos Sociais (Art. 6) com o Art. 5. Lazer, moradia, transporte, alimentacao, segurança e assistencia aos desamparados sao direitos sociais expressos.
- **2. Remediabilidade da Injuncao:**
O Mandado de Injuncao não cria a norma regulamentadora em si; ele apenas viabiliza o exercício do direito pendente para o caso concreto (teoria concretista adotada pelo STF).
- **3. Cargo de Ministro do STJ:**
O cargo de Ministro do STJ NÃO é privativo de brasileiro nato (o do STF é). Qualquer cargo do STF é privativo de nato, mas no STJ estrangeiro não entra, porem naturalizados sao admitidos.
- **4. Competencia Tributária vs. Legislar sobre Direito Tributário:**
A competencia concorrente para legislar sobre direito tributário e da União, Estados e DF. Porem, a competencia para INSTITUIR os tributos e repartida tambem com os Municipios (Art. 145/156).
- **5. Delegação de Competencia Privativa da União:**
A União pode delegar materias da sua competencia legislativa privativa (Art. 22) aos Estados por LEI COMPLEMENTAR (nunca por lei ordinaria ou medida provisoria).
- **6. Emenda Constitucional não pode ser Vetada:**
A PEC aprovada nas duas casas vai direto para a promulgacao pelas Mesas da Câmara e do Senado. O Presidente da República não possui poder de veto sobre emendas a constituição.
- **7. Imunidade de Taxas e Contribuicoes:**
A imunidade constitucional do Art. 150, VI se aplica exclusivamente a IMPOSTOS. Templos religiosos, partidos políticos e livros devem pagar taxas e contribuicoes.
- **8. Inconstitucionalidade de Tributo por Medida Provisoria:**
É permitida a criacao ou majoracao de impostos por Medida Provisoria. Contudo, impostos que exijam Lei Complementar (como o Imposto Grandes Fortunas ou Empréstimo Compulsorio) NÃO podem ser editados por MP.
- **9. Subsidiariedade das Estatais e Beneficios:**
A CF proíbe que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público concorrencial tenham beneficios fiscais não estendidos a iniciativa privada, evitando desequilibrio concorrencial.
- **10. Limite de Despesa com Pessoal (LRF na CF):**
A CF/88 no Art. 169 estabelece que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, Estados, DF e Municipios não podera exceder os limites estabelecidos em lei complementar (a LRF).

FICHA DE REVISAO GERAL

Foque os esforcos em Princípios Constitucionais Tributários (Anterioridade e Legalidade), Imunidades Tributárias (Recíproca e Cultural) e Competencias Legislativas. Esses temas somam a maior parte das questões de Direito Constitucional na FGV.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.